

Nr. 58 Vertrauliche Aufzeichnung des Ministerialrats Erbe im Reichsinnenministerium. 18. März 1937

R 2/25046, Bl. 412–417 Durchschlag¹

Beginn:

Beginn:

Ort: Reichsinnenministerium

[Folgerungen aus der Entscheidung Hitlers gegen die Verabschiedung des Entschädigungs- und des DAF-Gesetzes]

Der Leiter der Deutschen Arbeitsfront, Herr Staatsrat Dr. Ley, hat am 16. März 1937 Herrn Reichsminister Dr. Frick mitgeteilt, daß der Führer und Reichskanzler auf den ihm von Herrn Dr. Ley gehaltenen Vortrag² sich gegen die Verabschiedung des Entschädigungsgesetzes³ wie auch gegen den Erlaß über die Rechtsfähigkeit der der NSDAP angeschlossenen Verbände⁴ ausgesprochen habe. Der Führer und Reichskanzler wünscht, die Dinge sich zunächst außerhalb des geschriebenen Rechtes weiter entwickeln zu lassen.

Das Entschädigungsgesetz ist damit als endgültig gescheitert anzusehen. Die sich danach ergebende Sach- und Rechtslage ist folgende:

1. Die Deutsche Arbeitsfront bleibt in der Rechtsform eines nicht rechtsfähigen Vereins. Als der NSDAP angeschlossener Verband untersteht sie gemäß § 4 der Verordnung zur Durchführung des Gesetzes zur Sicherung der Einheit von Partei und Staat vom 29. März 1935 (RGBl. I S. 502)⁵ der Finanzaufsicht des Reichsschatzmeisters der NSDAP. Alles andere bleibt offen.
2. Ein Übergang der Vermögen der früheren Arbeitgeber- und Arbeitnehmervereinigungen auf die Deutsche Arbeitsfront findet nicht statt. Hinsichtlich dieser Vermögen bleibt es bei der bisherigen Rechtslage⁶.
3. Soweit die Deutsche Arbeitsfront im Wege der Vereinbarung mit einer früheren Vereinigung deren Vermögen in treuhänderische Verwaltung übernommen hat, bleibt die Vereinbarung bestehen. Welche Rechte der Deutschen Arbeitsfront auf Grund einer solchen Vereinbarung zustehen, ob insbesondere die Deutsche Arbeitsfront über solche Vermögen *verfügen* kann, richtet sich nach den im Einzelfall getroffenen Abmachungen. Das kann wichtig sein für die Frage, ob die Deutsche Arbeitsfront aus solchen Vermögen Entschädigungen zahlen darf. Ob solche Vermögen der

¹ Auch in R 22/1497, Bl. 383–389. Ausfertigung vermutlich für RM Frick bestimmt (Akten des RIM nicht überliefert). Abschriften sandte Erbe noch am 18. 3. 1937 „zur vertraulichen Kenntnis“ an RR Bersch/RFM, ORR Krause/RWiM, MR Steinmann/RAM, MR Kritzinger/RJuM und MR Trapp/PrFM mit dem Bemerkten: „Gegen eine vertrauliche Unterrichtung Ihrer Herren Chefs bestehen wohl keine Bedenken.“ – MR Hans Erbe (geh. 1892) war Referent der Abt. I (Verfassung und Gesetzgebung) des RIM.

² Zu den näheren Umständen nichts ermittelt.

³ S. oben Dok. Nr. 45, Hinweise zur Vorgeschichte seit 1935 dort Anm. 1.

⁴ Ebd. Anlage und Anm. 9.

⁵ Vgl. ARH II/1, Nr. 83.

⁶ D. h. die einzige Rechtsgrundlage für die Verfügungsgewalt der DAF über das einstige Gewerkschaftsvermögen bildete nach wie vor die Beschlagnahmeanordnung des Generalstaatsanwalts beim Landgericht I Berlin vom 9./12. 5. 1933 im Verfahren gegen den Vors. des Allgemeinen Dt. Gewerkschaftsbundes Theodor Leipart u. Gen. wegen Verdachts der Untreue (vgl. u. Ziff. 5), durch welche Robert Ley zum „Pfleger“ über dieses Vermögen bestellt worden war. Zur Bedeutung dieser Anordnung für die wirtschaftl. Machtbasis der DAF s. DAPPER/ROUETTE, Ermittlungsverfahren; HENNING, Maßnahmen- und Normenstaat. Diesen Schwebezustand zu beenden, lag gar nicht im Interesse der DAF, weil er sie nicht an der tatsächl. Verfügung über das Gewerkschaftsvermögen hinderte, andererseits aber davor bewahrte, rechtmäßige Gläubiger- und Pensionsansprüche an dieses Vermögen befriedigen zu müssen.

Deutschen Arbeitsfront – etwa mit der Vereinbarung von Entschädigungszahlungen – zu vollem Eigentum übertragen werden können, richtet sich danach, ob auf Seiten der früheren Vereinigung noch Vertreter vorhanden sind, die befugt sind, solche Vereinbarungen abzuschließen.

4. Soweit die Deutsche Arbeitsfront, was insbesondere wohl für einzelne Arbeitgeberverbände gilt⁷, Vermögen noch nicht übernommen hat, kann sie das künftig nur im Wege eines bürgerlich-rechtlichen Vertrages mit diesem Verband erreichen, der im übrigen nicht mehr gehindert ist, über sein Vermögen nach den Vorschriften des bürgerlichen Rechtes zu verfügen, insbesondere es zu liquidieren.

5. Die in dem Strafverfahren gegen Leipart u. a. erfolgte Beschlagnahme des Vermögens der früheren freien Gewerkschaften⁸ muß mit der Einstellung des Strafverfahrens aufgehoben werden, worauf der Herr Reichsminister der Justiz erst mit seinem kürzlichen Schreiben vom 8. März 1937 wieder hingewiesen hat⁹. Damit entfällt zugleich die Beauftragung des Leiters der Deutschen Arbeitsfront mit der Verwaltung dieses Vermögens.

6. An sich ist nach der Aufhebung einer Beschlagnahme der beschlagnahmte Gegenstand oder das beschlagnahmte Recht an den früheren Eigentümer oder Inhaber zurückzugeben. Soweit frühere Vereinigungen (Gewerkschaften) Eigentümer waren, wird festzustellen sein, daß diese Eigentümer nicht mehr vorhanden sind. Sehr zweifelhaft sind aber die zahlreichen Fälle, wo natürliche – noch lebende – Personen oder handelsrechtliche – noch eingetragene – Gesellschaften treuhänderische Eigentümer eines solchen Vermögens waren. Ist es möglich, mit Hilfe des § 1913 BGB für den gesamten Komplex des frei-gewerkschaftlichen Vermögens einen Pfleger (Dr. Ley) zu bestellen?¹⁰ In der Eigenschaft als bürgerlichrechtlicher Pfleger würde aber Dr. Ley der Aufsicht des Vormundschaftsrichters unterstehen, eine doch wohl untragbare Konsequenz. Ich sehe aus diesen Schwierigkeiten zunächst keinen Ausweg und schlage vor, diese Rechtsfragen zunächst allein mit dem Justizministerium zu besprechen.

7. Soweit in gerichtlichen Verfahren auf Ansprüche, die gegen die Deutsche Arbeitsfront oder einen von ihr übernommenen Verband erhoben worden sind, bereits ein rechtskräftiges Urteil ergangen und auf Grund des Ausgleichsgesetzes¹¹ lediglich die Zwangsvollstreckung einstweilen eingestellt ist, wäre nach § 4 Abs. 2 Satz 2 a. a. O. dem Anspruchsberechtigten die Weiterverfolgung des Anspruchs zu überlassen. Dann hätte das Gericht die einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung aufzuheben. Die bereits ergangenen rechtskräftigen Urteile wären also zu vollstrecken.

8. In denjenigen Fällen, wo Ansprüche der in Ziffer 7 bezeichneten Art in einem gerichtlichen Verfahren geltend gemacht worden sind und dieses Verfahren auf Grund des Ausgleichsgesetzes ausgesetzt worden ist, müßte die Deutsche Arbeitsfront versuchen, im Wege des Vergleichs dem

⁷ Die Arbeitgeberverbände waren im Zuge der Gleichschaltung 1933/34 zugunsten der neuen Organisation der gewerbl. Wirtschaft (OgW) liquidiert und ihr Vermögen in diese überführt worden; vgl. ARH III. Nr. 15 Anm. 5, 6.

⁸ Oben Anm. 6.

⁹ Am 27. 1. 1937 hatte RIM Frick beim RJuM angefragt, wie lange nach dessen Meinung die Beschlagnahmeverfügung der Staatsanwaltschaft wohl noch aufrechterhalten werden könne; R 22/1497, Bl. 335. Offensichtlich wollte der RIM damit für die anstehenden Verhandlungen mit dem StdF nach dessen Ablehnung der KabVorl. des EntschädigungsG vom 17. 1. (Dok. Nr. 45 Anm. 1) ein Druckmittel gegen die DAF in die Hand bekommen. StS Schlegelberger hatte Frick am 8. 3. bestätigt, daß für die Durchführung eines Strafverfahrens gegen Leipart jedes tatsächl. Beweismaterial fehle und also mit Einstellung zu rechnen sei; damit würde zugleich „der Rechtsgrund für die Vermögensbeschlagnahme entfallen“. Wann die Staatsanwaltschaft das Verfahren solcherart abschließe, sei offen. „Ich bitte jedoch bei der Entschließung über die weitere Behandlung des geplanten Gesetzes, abgesehen von den übrigen für einen baldigen Erlaß des Gesetzes sprechenden Gesichtspunkten, auch in Betracht zu ziehen, daß der Abschluß des Ermittlungsverfahrens in absehbarer Zeit notwendig ist.“

¹⁰ § 1913 BGB: „Ist unbekannt oder ungewiß, wer bei einer Angelegenheit der Beteiligte ist, so kann dem Beteiligten für diese Angelegenheit, soweit eine Fürsorge erforderlich ist, ein Pfleger bestellt werden. Insbesondere kann einem Nacherben, der noch nicht erzeugt ist oder dessen Persönlichkeit erst durch ein künftiges Ereignis bestimmt wird, für die Zeit bis zum Eintritte der Nacherbfolge ein Pfleger bestellt werden.“

¹¹ Gesetz über den Ausgleich bürgerlich-rechtlicher Ansprüche vom 13. 12. 1934 (RGBl. I S. 1235). Das Gesetz bezweckte, die aus Übergriffen während der NS-Machtergreifung herrührenden Schadensersatzansprüche den ordentl. Gerichten zu entziehen, die Verfahren auszusetzen und sie im Verwaltungsweg zu entscheiden. Näheres s. ARH II/1, Nrr. 42, 64 P. 7, 68, 120, 131, 150; II/2, Nr. 221; III, Nr. 128.

Anspruchsberechtigten gegen Rücknahme seiner Klage eine Entschädigung zu gewähren, womit diese Fälle sich erledigen würden. In welchem Umfange solche Vergleiche gelingen werden, ist schwer vorauszusehen. Soweit sie nicht zustande kommen, würde nach dem Ausgleichsgesetz den Reichsminister des Innern die Last der Ausgleichsentscheidung treffen. Nachdem wir uns 3 Jahre lang unter Hinweis auf die Folgen vergeblich um das Zustandekommen des Entschädigungsgesetzes bemüht haben¹², kann diese Last m. E. nicht von uns übernommen werden. Es wäre im übrigen zu befürchten, daß jede Entscheidung, die wir gegen die Deutsche Arbeitsfront treffen müßten, zu Angriffen der Arbeitsfront und womöglich auch der Partei gegen uns führen würde. Lediglich aber die Haltung der Deutschen Arbeitsfront nach außen zu decken und sie zu verantworten, dürfte für uns kein Anlaß bestehen.

9. Die Zahl derjenigen, die ihre Ansprüche bereits eingeklagt haben, ist nur ein Bruchteil von denen, die überhaupt Ansprüche erheben und die wir in Tausenden von Schreiben immer wieder auf die kommende gesetzliche Regelung hingewiesen haben. Die Gesamtzahl derjenigen, die in Verbindung mit der Auflösung der früheren Gewerkschaften und der Übernahme ihres Vermögens durch die Deutsche Arbeitsfront Ansprüche erheben, wird mit 45 000 beziffert. Soweit von ihnen Klage nicht erhoben ist, schlägt das Ausgleichsgesetz nicht ein. Durch Vergleich zwischen der Arbeitsfront und demjenigen, der einen Anspruch erhebt, könnten auch diese Fälle erledigt werden, freilich immer nur soweit solche Vergleiche zustande kommen. Wo sie nicht zustande kommen, wird eine Lösung gefunden werden müssen, die die Zuständigkeit der Gerichte ausschließt, auf die jetzt nicht eine Aufgabe abgeschoben werden kann, mit der die Gesetzgebung nicht fertig geworden ist. Eine solche Lösung wird sich nur durch eine Ergänzung des Ausgleichsgesetzes finden lassen.

10. Eine solche Ergänzung des Ausgleichsgesetzes würde zugleich die Möglichkeit schaffen, daß sich der Reichsminister des Innern von diesen Dingen nunmehr völlig distanziert, was m. E. aus den verschiedensten Gründen erstrebt werden müßte. Die Deutsche Arbeitsfront ist ein der Partei angeschlossener Verband; also erscheint es richtig, daß auch die Partei nunmehr die Entscheidungen über die erhobenen Ansprüche trifft und die Verantwortung für sie trägt, eine Lösung, für die auch die Geschichte des Entwurfs des Entschädigungsgesetzes spricht.

11. Ich schlage vor, etwa folgende zunächst ganz roh entworfene Novelle zum Ausgleichsgesetz zu erlassen:

§ a

Richtet sich der bürgerlich-rechtliche Anspruch gegen eine frühere Arbeitgeber- oder Arbeitnehmervereinigung einschließlich ihrer Hilfs- und Ersatzorganisationen, Vermögensverwaltungen, Pensionskassen und sonstigen Sondervermögen, so entscheidet, falls der Reichsminister des Innern der Weiterbehandlung des Anspruchs im Rechtswege widersprochen hat, der Stellvertreter des Führers darüber, ob und in welcher Art oder Höhe ein Ausgleich aus Mitteln der Deutschen Arbeitsfront zu gewähren ist.

§ b

Der gerichtlichen Geltendmachung eines Anspruchs der im § a bezeichneten Art steht es gleich, wenn der Anspruch von dem Berechtigten bis zum 30. Juni 1937 beim Stellvertreter des Führers mit dem Antrage, eine Ausgleichsentscheidung zu treffen, schriftlich angemeldet wird¹³.

¹² Eindringlich zur Position des RIM: ARH III, Nr. 162.

¹³ Die Novellierung des AusgleichsG im bezeichneten Sinne wurde nicht weiterverfolgt; augenscheinlich gedachten weder der StdF noch die DAF die Konsequenz ihrer bisherigen Verweigerungshaltung anzuerkennen. Jedoch enthob sie dies nicht der zwingenden Notwendigkeit, irgendwie zu einer tragbaren Abfindung berechtigter Ansprüche zu kommen: Fortgang s. Dok. Nr. 163. Zum Projekt eines FÜE über die Rechtsstellung der angeschloss. Verbände der NSDAP s. Anhang, FV 254*.

Zitierhinweis

Nr. 58 Vertrauliche Aufzeichnung des Ministerialrats Erbe im Reichsinnenministerium. 18. März 1937 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d058>